

감사결과 처분요구서

-   대금 부적정 지급건 조사 -

2017. 2.

감 사 실

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. A 대금 지급 업무 처리 소홀(변상명령)	3
2. A 대금 지급계좌 부적정 변경(징계)	5
3. 대금 지급계좌 변경 금지 조치 미흡(경고·시정)	8
4. 대금 지급사고 재발방지 조치(통보)	11

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

20**.*. *. B는 우리 회사가 A를 이용하고 있는 C에 대한 대금을 지정된 B 계좌로 입금하지 않아 대출금이 상환되지 않았으며, 우리 회사에게 C가 상환하지 않은 대출금 4,500만 원(이자는 제외)을 지급하여 줄 것을 요청하여 왔다.

그 이유는 B가 C에 A 대출을 시행하면서, C가 우리 회사로부터 지급받을 대출채권을 채권양수하였고, B가 우리 회사에 해당 채권양도 사실을 통지하면서, 대금지급 계좌를 알려주었는데도, 우리 회사가 B가 지정한 계좌가 아닌 다른 계좌로 대금을 지급하여 대출금을 회수하지 못하였다는 것이다.

이에 따라, A 관리와 대금지급 업무의 적정성을 조사하여, 위반사항이 있을 경우 그에 상응한 조치를 취하기 위하여 본건 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 A를 이용하는 업체 관리와 대금 이중 지급 리스크를 예방하는 절차가 적정한지 여부와 ◆ 대금 지급 업무가 적정하게 이루어졌는지를 밝히는 데 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2016. 10. 10.부터 같은 해 11. 4. 까지 감사실 검사역 2명을 투입하여 현지 조사를 실시한 후, 감사결과 심의위원회 등 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2017. 2. 15. 상임감사위원의 결재를 받았다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 [만 원] (인원)
1	☉	감찰	A 대금 지급 업무 처리 소홀	변상	2,999
2	☉	"	A 대금 지급계좌 부적정 변경	징계	(1)
3	▣	"	대금 지급계좌 변경 금지 조치 미흡	경고	(1)
4	▣	"	대금 지급계좌 변경 금지 조치 미흡	시정	1,501
5	▣, ▨	"	대금지급 사고 재발방지 조치	통보	-

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

변상명령요구

제 목 A 대금 지급 업무 처리 소홀

관 계 부 서 ㉠

회 계 연 도 20**년

예 산 과 목 ■

변상 책임자 ㉠ ▶ ㉡

◁직급 D

(전 ㉠ ㉢, ㉣의 보조자)

변 상 사 유

위 사람은 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ㉠ ㉢에서 ㉣의 보조자로서 업무를 담당하면서 20**. *. *. C(이하 “C”)에 ‘20**년도 ㉠ ㉣(계약금액 *원, 계약기간 20**. *. *.~20**. *. *, 이하 “㉣”)에 대한 준공금을 지급하는 업무를 처리하였다.

우리 회사와 B(이하 “B”), E가 20**. *. *. 체결한 ‘업무협약서(이하 “지원협약”) 제3조 제6호의 규정에 따르면, “우리 회사는 A를 이용하고 있는 업체에 대한 납품 대금을 납품대금 지급기일에 은행의 영업마감시각까지 결제계좌(은행이 통지한 결제 대금이 입금되어야 할 예금계좌)에 입금하여야 한다.”고 되어 있다.

한편, 우리 회사 직원이 A를 이용하고 있는 업체에 대해 FI전표 예외사항 처리방법으로 대금지급 결재를 요청할 경우, ‘직원은 회계전표로 예외사항 처리시 전표유형을 “RE”로 변경하여 작성하여야 한다.’라는 경고메시지가 제공된다.

따라서, 우리 회사 직원은 A에게 대금을 지급할 때에는 B가 통지한 결제계좌로

입금하여야 하고, FI전표 예외사항으로 처리할 경우에는 전표유형을 “RE”로 변경하여야 한다.

그러므로, ◆의 경우 FI전표 예외사항으로 전표를 처리할 경우에는 B가 통지한 결제계좌로 입금하여야 한다는 사실은 경고메시지를 확인해 보면 알 수 있다.

그런데도, 위 사람은 경고메시지 확인을 소홀¹⁾하게 하여 준공대금을 B가 지정한 계좌와 다른 계좌에 지급하였다.

그 결과, B는 지정한 계좌로 대금이 입금되지 않아 C에 대출해 준 4,500만 원을 회수하지 못하자, 20**. *. *. 우리 회사에 그 금액을 지급해 줄 것을 요청하였고, 우리 회사는 C를 대신하여 20**. *. *. B에 4,500만 원을 지급하였다.

그렇다면, 위 사람은 △의 보조자로서 중대한 과실로 관계 법령 및 규정에 위배하여 우리 회사에 29,994,247원(20**. *. *. C 대표 X의 배우자 Z가 ㉠법원 ㉡지원에 우리 회사를 피공탁자로 하여 1,500만 원을 공탁하였고, 20**. *. *. ■는 공탁금(이자 포함 15,005,753원)을 회수)만큼 손해를 끼친 것이므로 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조 제1항의 규정에 따라 변상책임이 있다고 할 것이다.

조치할 사항 사장은 위 사람이 29,994,247원을 우리 회사에 변상하도록 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조와 「취업규칙」 제12조의 규정에 따라 위 사람에게 변상명령을 하시기 바랍니다.

1) ㉠ △의 직위는 우리 회사가 신원보증보험에 가입하고 있을 정도로 위험성이 있는 업무이므로, 다른 업무에 종사하는 직원보다 더 높은 수준의 주의 의무를 부담하고 있다고 보는 것이 타당

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 A 대금 지급계좌 부적정 변경

관 계 부 서 ㉠

징계 대상자 ㉠ ▶ ㉡
◁직급 D

징 계 종 류 견책

징 계 사 유

위 사람은 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 ㉠ ㉡에서 ㉢의 보조자로서 업무를 담당하면서 20**. *. *. C(이하 “C”)에 ‘20**년도 ㉠ ㉣(계약금액 *원, 계약기간 20**. *. *.~20**. *. *. , 이하 “㉣”)’에 대한 준공금을 지급하는 업무를 처리하였다.

우리 회사와 B(이하 “B”), E가 20**. *. *. 체결한 ‘업무협약서(이하 “지원협약”) 제3조 제6호의 규정에 따르면, “우리 회사는 A를 이용하고 있는 업체에 대한 납품 대금을 납품대금 지급기일에 은행의 영업마감시각까지 결제계좌(은행이 통지한 결제 대금이 입금되어야 할 예금계좌)에 입금하여야 한다.”고 되어 있다.

한편, 우리 회사 직원이 A를 이용하고 있는 업체에 대해 FI전표 예외사항 처리 방법으로 대금지급 결재를 요청할 경우, ‘직원은 회계전표로 예외사항 처리시 전표 유형을 “RE”로 변경하여 작성하여야 한다.’라는 경고메시지가 제공된다.

따라서, 우리 회사 직원은 A에게 대금을 지급할 때에는 B가 통지한 결제계좌로 입금하여야 하고, FI전표 예외사항으로 처리할 경우에는 전표유형을 “RE”로 변경하여야 한다.

그러므로, ◆의 경우 FI전표 예외사항으로 전표를 처리할 경우에는 B가 통지한 결제계좌로 입금하여야 한다는 사실은 경고메시지를 확인해 보면 알 수 있다.

그런데도, 위 사람은 경고메시지 확인을 소홀²⁾하게 하여 준공대금을 B가 지정한 계좌와 다른 계좌에 지급하였다.

그 결과, B는 지정한 계좌로 대금이 입금되지 않아 C에 대출해 준 4,500만 원을 회수하지 못하자, 20**. *. *. 우리 회사에 그 금액을 지급해 줄 것을 요청하였고, 우리 회사는 C를 대신하여 20**. *. *. B에 4,500만 원을 지급하였다.

한편, D는 20**. *. *. 이후 20**. *. *. 감사실 검사역과 문답을 할 시기까지도 그와 같은 경고메시지를 본 사실이 없다³⁾고 일관되게 진술⁴⁾하고 있다.

A에게 FI 예외사항전표로 대금을 지급하는 절차에 표출되는 경고메시지는 체크 박스를 클릭하거나, 엔터를 누르면 다음 단계인 결재로 진행된다⁵⁾.

20**. *. *. D의 FI 예외사항전표 작성 등의 업무를 도와준 ○ ○ ▷직급 G도, D와 마찬가지로 FI 예외사항전표 작업 중 경고메시지를 본 사실이 없다고 진술하고 있다.

그렇다면, 위의 사항들을 종합적으로 고려해볼 때, D가 FI 예외사항 전표를 작성할 당시 경고메시지가 뜬 사실은 있으나, D가 경고메시지가 뜨기 전에 엔터키를 눌러 그 메시지를 확인하지 못했을 것으로 판단하는 것이 합리적이고, 그에 따라

2) ○ △의 직위는 우리 회사가 신원보증보험에 가입하고 있을 정도로 위험성이 있는 업무이므로, 다른 업무에 종사하는 직원보다 더 높은 수준의 주의 의무를 부담하고 있다고 보는 것이 타당

3) D에게 경고메시지가 떠 있는 시간은 *초임(20**. *. *. **:~ 20**. *. *. **:*)

4) 20**. *. *. ■에서 감사실로 ‘C 관련 사고발생 보고’한 공문 내용 중 ‘발견 경위’에 ○ ○ D가 C의 채권 양도 사실을 몰랐다는 내용이 있음. ※ ■은 FI 예외사항 전표에 경고메시지가 뜬다는 사실을 20**. *. *. 에는 몰랐다가, 20**. *. *. 경 비로소 알게 되었음

- '**. *. *. 채권의 既양도 사실을 인지하지 못한 ○에서 예외사항전표처리를 통해 근로자 및 자재납품 업체에게 대금지급 및 차액을 C의 Q계좌로 지급

- '**. *. *. B의 유선연락을 통해 ○에서 채권양도사실 인지

5) ○ □ ▷직급 F의 진술

D가 C에 대금을 지급하기 전에 경고메시지를 제대로 인식하지 못한 잘못이 있다고 인정하는 것이 타당하다.

따라서 위 사람의 행위는 「취업규칙」 제10조, 같은 규칙 제11조 제1호에 위배된 것으로 「취업규칙」 제73조 제1호 및 제4호에 해당한다.

조치할 사항 사장은 위 사람을 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고 · 시정요구

제 목 대금 지급계좌 변경 금지 조치 미흡

관 계 부 서 ■

내 용

■는 A 운영 총괄 업무를 담당하여 수행하고 있다.

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 따르면, “직원은 회사의 제 규정을 성실히 지켜”야 하고, 같은 규칙 제11조 제1호의 규정에 따르면 “직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위”를 하여서는 아니 된다.

따라서, A를 담당하는 직원은 A를 운영함에 있어 대금 이중지급 등 자금사고가 발생하지 않도록 예방조치를 마련하는 등 회사에 손해가 발생하지 않도록 업무를 처리하여야 하고, A와 관련한 변동사항이 있을 경우, 이를 적기(適期)에 변경하는 등 업무에 만전을 기하여야 한다.

1. A 담당자의 대금 지급계좌 변경 금지 조치

A를 담당하고 있는 ■ □ ▽직급 H는 A에 대한 대금 이중지급을 방지하는 제도로, 전표유형 “RE”전표는 지급계좌를 B가 통보한 계좌로 변경(고정)하도록 하였으나, 전표유형 “RE”전표 이외의 전표인 경우에는 경고메시지만 나타나도록 하였을 뿐 지급계좌 변경을 금지하는 조치를 하지 않았다.

그리고, H는 A에 대한 FI전표 작성시 표출되는 경고메시지 내용 중 변경사항 (대출은행 : I⁶), 문의처 : ● J)이 발생하였음에도 그 내용을 적기에 변경하지도 않았다.

6) 우리 회사는 ■ 제도를 20**.*~20**.*까지 운영하였고, ■ 대출은행이 I 이었음

또한, H는 20**. *. *. B에서 C로부터 채권을 양도받았다는 문서를 접수하였음에도, 그 당시 C에 대한 20**년 ㉠ ㉡ 준공 과정에 있는 ㉠에 그 사실을 알려주지 않았다.

H는 ㉠에 채권양도 사실을 알려주지 않은 이유에 대해 지급계좌를 고정(전표유형 “RE”전표)하거나, 경고메시지(전표유형 “RE”전표 이외의 전표)를 통해 자금사고 발생을 예방할 수 있기 때문이라는 취지로 주장하나, 실제로 금전사고가 발생함에 따라, 그 책임을 피하기는 어렵다.

2. C의 횡령액 일부 공탁

C 대표 X는 우리 회사에 대한 대출채권을 담보(채권양도)로 20**. *. *. B로부터 A를 이용하여 4,500만 원을 대출받았다.

그런데, X는 같은 해 *. *. ㉠에 ‘20**년도 ㉠ ㉡(계약금액 *원, 계약기간 20**. *. *.~20**. *. *.)’에 대한 준공금(159,680,400원)에 대해, C 소속 근로자 *명에게 계 116,261,200원을 자재납품업체 *곳에 계 15,942,225원을 지급(나머지 금액 27,476,975원은 X의 계좌로 지급 요청)하도록 채권양도서류를 제출하여 이중으로 채권을 양도하였다.

B는 C에 대출해 준 4,500만 원을 회수하지 못하자, 20**. *.경(날짜 모름) X를 배임 등의 혐의로 고소하였다.

▼검찰청에서는 수사한 후, 20**. *. *. X를 횡령 혐의로 기소하였고, ▼법원(단독)에서는 20**. *. *. 형을 선고하였다.

20**. *. *. C 대표 X의 배우자인 Z는 ㉢법원 ㉣지원에 우리 회사를 피공탁자로 하여 1,500만 원을 공탁하였다.

조치할 사항

1. ■장은 FI전표 작성시 표출되는 경고메시지를 적기에 변경하지 않고, A가 대금 결제계좌를 B가 지정한 계좌와 다른 계좌로 지급 계좌를 변경하도록 방치하여, 결과적으로 20**년 ㉠ ◆ 준공금 중 4,500만 원을 20**. *. *. (X 등 20개)과 20**. *. *. (B)에 이중으로 지급하는 사고가 발생하도록 한 ■ □ ▽직급 H에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 경고처분을 하시기 바랍니다.(경고)

2. ■장은 C 대표 X의 배우자인 Z가 우리 회사를 피공탁자로 하여 공탁한 15,005,753원(이자 포함)을 회수조치⁷⁾하시기 바랍니다.(시정)

7) 20**. *. *. ■에서 공탁금(이자 포함 15,005,753원)을 회수함

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 대금지급 사고 재발방지 조치

관 계 부 서 ■, ▣

내 용

■는 A 운영 업무를, ▣는 자금 지급 업무를 총괄하고 있다.

1. A 등 이용내역 통보 방법

■는 20**.*.*. ‘C A 대출건 처리방안’ 보고(결재자 ■장)를 통해, A 대출내용(채권양수도계약)을 ■가 해당계약 발주부서에 통지하도록 개선방안을 마련하였다.

그러나, 위의 개선방안이 규정화되지 않아, 체계적이고 지속적으로 이행할 수 있는 효과를 거두기에는 미흡한 점이 있다.

2. 대금지급계좌 변경 내용 통보 방법

20**년 ○ ◆ 대금을 지급한 [표 1]의 “지급계좌” 내역을 살펴보면, 대금을 지급하기 위해 전표를 작성한 대부분의 경우(11번 중 10번) 전표 작성시 지정한 지급계좌와 다른 계좌로 대금이 지급되었다는 사실을 확인할 수 있다.

[표 1] 20**년 ○ ◆ 대금 지급 현황

차수	용역기간	검사일 [전표번호]	지급액(원) ⁸⁾	지급계좌
1	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****1]	50,638,500	B *** ⇒ B ****[고정]
2	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****3]	62,584,500	B *** ⇒ B ****[고정]

8) 부가가치세 포함

차수	용역기간	검사일 [전표번호]	지급액(원) ⁸⁾	지급계좌
3	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****2]	87,132,100	B *** ⇒ B ****[고정]
4	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****5]	52,762,600	B *** ⇒ B ****[고정]
5	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****8]	50,440,500	B *** ⇒ B ****[고정]
6	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****4]	85,901,200	B *** ⇒ B ****[고정]
7	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****9]	48,103,000	B *** ⇒ B ****[고정]
8	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****7]	50,288,700	B *** ⇒ B ****[고정]
9	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****4]	83,989,400	B *** ⇒ B ****[고정]
10	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****9]	63,981,500	B *** ⇒ B ****[고정]
11 (준공)	20**.*.*.~ 20**.*.*.	20**.*.*. [*****8]	159,680,400	Q *** (C) R *** (T) *명 R *** (U) *개
합계			795,502,400	

전표 작성시 지정한 지급계좌와 다른 계좌로 대금이 지급된 경우, 그 내용을 해당 대금 지급 전표를 결재한 상급자에게 알려주는 절차가 마련되어 있지 않다.

조치할 사항

1. **■**장은 A 등 대출내용을 해당계약 발주부서 등 관련부서에 알려주는 것을 의무화(규정화)하도록 하여, 주기적으로 A 등 대출내용을 관련부서에 알리는 방안을 마련하시기 바랍니다.

2. **☒**장은 작성된 전표의 지급계좌와 다른 계좌로 대금이 지급된 경우에는 그 내용을 전표를 결재한 상급자에게 알려주는 방안을 마련하시기 바랍니다.